राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में “Memo” नाम से कोई स्वतंत्र वैधानिक नियम/फॉर्म नहीं है।

मेमो मूलतः Returning Officer द्वारा अभ्यर्थी को **कमी/दोष बताने, आवश्यक सूचना माँगने या किसी ऐसे दस्तावेज/घोषणा को निर्धारित समय में प्रस्तुत करने का अवसर देने** की निर्वाचन-प्रक्रियात्मक कार्यवाही है। इसकी सीमा **Rule 25, Rule 27, Rule 56 और Rule 58 तथा धारा 19** से तय होती है

1. मेमो कब दिया जा सकता है

मुख्यतः **नामांकन पत्र प्राप्त होने के बाद प्रारम्भिक जाँच अथवा संवीक्षा के दौरान**, जब RO को लगे कि—

1. कोई आवश्यक घोषणा/प्रोफार्मा प्रस्तुत नहीं किया गया है;
2. किसी घोषणा में आवश्यक सूचना अधूरी है;
3. अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सूचना आवश्यक है;
4. किसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए अभ्यर्थी से जानकारी लेना आवश्यक है;
5. कोई ऐसा दस्तावेज है जिसे नियम/निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार संवीक्षा से पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
6. इसका सबसे स्पष्ट न्यायिक समर्थन **Gopa Ram v. Election Tribunal, Bikaner**, Rajasthan High Court, 11.01.2007 में मिलता है। न्यायालय ने माना कि RO को अभ्यर्थी की qualification/disqualification की जाँच के लिए आवश्यक सूचना माँगने और प्रोफार्मा देने की शक्ति है।

2. सबसे महत्वपूर्ण अंतर — “मेमो” से हर गलती ठीक नहीं हो सकती

A. Curable defect — सुधार योग्य कमी

ऐसी कमी जिसमें नामांकन की मूल पहचान/वैधानिक आवश्यक शर्त नष्ट नहीं होती और RO को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को अवसर दिया जा सकता है।

उदाहरण:

- Section 19 की अयोग्यता से संबंधित declaration/proforma नहीं दिया;
- criminal case की आवश्यक जानकारी अधूरी है;
- बच्चों की संख्या/जन्म-तिथि संबंधी declaration अधूरा है;
- RO को qualification/disqualification तय करने के लिए कोई तथ्य स्पष्ट करवाना है

B. Substantial / mandatory defect — जिसे मेमो देकर नया नामांकन नहीं बनाया जा सकता

यदि मूल नामांकन पत्र ही Rule 25 के अनुसार विधिवत प्रस्तुत नहीं हुआ, तो केवल मेमो देकर बाद में नया/मौलिक नामांकन पूरा नहीं कराया जा सकता।

Rule 25(1) के अनुसार नामांकन पत्र **Form IV + Form IV-D**, duly filled and signed होना चाहिए; और Rule 25(2) में नियम के अनुसार प्रस्तुत न किए गए nomination paper को reject करने का प्रावधान है।

Rule 27(3) RO को nomination reject करने की शक्ति देता है यदि:

- अभ्यर्थी qualified नहीं है;
- अभ्यर्थी disqualified है;
- अभ्यर्थी की पहचान electoral roll से नहीं मिलती;
- signature/thumb impression genuine नहीं है;
- Rule 25 का पालन नहीं हुआ है।

3. Rule 27 —

Rule 27(1) — निर्धारित दिन और समय पर RO nomination papers की scrutiny करेगा।
Rule 27(2) — अभ्यर्थियों को अपने nomination papers देखने तथा दूसरे nomination papers पर objection करने का reasonable opportunity दिया जाता है।
Rule 27(3) — RO objections तय करता है और objection के आधार पर या suo motu nomination reject कर सकता है।
इसलिए मेमो का उद्देश्य यह नहीं है कि:
"आज जो आवश्यक था वह नहीं दिया, बाद में कभी भी दे दो और nomination valid हो जाएगा।"
बल्कि उद्देश्य है:
जहाँ कानून अवसर/स्पष्टीकरण/सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है, वहाँ अभ्यर्थी को कमी बताकर निर्धारित समय तक उसे पूरा करने का अवसर देना।

4. कौन-कौन सी जानकारी/दस्तावेज मेमो के माध्यम से माँगे जा सकते हैं?

कमी/दस्तावेज	मेमो की स्थिति	अंतिम समय
Form IV-D / qualification-disqualification declaration	यदि नहीं दिया तो RO सूचना माँग सकता है	सामान्यतः **संवीक्षा से पहले/संवीक्षा के दौरान RO द्वारा निर्धारित समय**
Criminal case की जानकारी	मेमो/स्पष्टीकरण संभव	scrutiny तक
Conviction की जानकारी	मेमो/स्पष्टीकरण संभव	scrutiny तक
Children की संख्या/जन्म-तिथि संबंधी जानकारी	मेमो/स्पष्टीकरण संभव	scrutiny तक
अधूरी statutory declaration	facts के अनुसार सुधार का अवसर	scrutiny से पहले/दौरान
SC/ST/OBC certificate — reserved seat का दावा	यह सामान्य "बाद में कभी भी" वाला दस्तावेज नहीं	Rule 25 के अनुसार nomination के साथ
Recognised political party का authorization letter	Rule 58(5)(e) में विशेष समय सीमा	**last nomination day, 3 PM तक**
5 proposers — independent candidate, ZP/PS	nomination की मूल शर्त	nomination प्रस्तुत करते समय
1 proposer — recognised party candidate, ZP/PS	nomination की मूल शर्त	nomination प्रस्तुत करते समय
Security deposit	nomination की वैधानिक शर्त	prescribed nomination stage पर
मूल nomination paper/signature	मेमो से नया nomination नहीं बनाया जा सकता	nomination प्रस्तुत करते समय

5. यदि Form IV-D बिल्कुल नहीं दिया गया तो?

यहाँ **Gopa Ram case** बहुत महत्वपूर्ण है।

High Court ने Election Guide/निर्वाचन निर्देशों की चर्चा करते हुए कहा कि यदि आवश्यक proforma **nomination paper के साथ बिल्कुल नहीं दिया गया**, तो RO द्वारा memo देकर उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए।
लेकिन यदि proforma पहले से लगा हुआ है और कुछ entries अधूरी हैं, तो स्थिति अलग हो सकती है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि RO आवश्यक जानकारी **scrutiny के दौरान भी प्राप्त कर सकता है**।

6. यदि Form IV-D लगा है लेकिन कुछ कॉलम खाली हैं?

यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है।
हर blank column पर तुरंत nomination reject करना सही नहीं है।
Gopa Ram में criminal cases और children से संबंधित कुछ columns अधूरे थे। High Court ने यह देखा कि क्या उस कमी से RO की statutory scrutiny वास्तव में बाधित हुई या नहीं।
अर्थात RO को पहले यह देखना चाहिए:
क्या information वास्तव में आवश्यक है?
क्या कोई objection/material है?
क्या अभ्यर्थी scrutiny में आवश्यक information देने को तैयार है?
यदि अभ्यर्थी आवश्यक जानकारी देने से इंकार करता है या scrutiny से अनुपस्थित होकर inquiry को बाधित करता है, तब defect गंभीर हो सकता है।

7. मेमो देकर SC/ST/OBC certificate बाद में लेना?

यहाँ बहुत सावधानी आवश्यक है।
Rule 25 में स्पष्ट है कि यदि SC/ST/OBC candidate **reserved ward** से nomination करता है तो उसे competent authority द्वारा जारी certificate **attach करना है**।
इसलिए इसे Form IV-D जैसी information की तरह सामान्यतः नहीं माना जा सकता।
अर्थात:
"जाति प्रमाण-पत्र नहीं है, मेमो दे दिया और बाद में कभी भी प्रमाण-पत्र लाकर nomination बच जाएगा" — ऐसा सामान्य नियम नहीं है।

8. Zila Parishad/Panchayat Samiti सदस्य के लिए 1 proposer और 5 proposers

1 proposer नहीं है → मेमो देकर 1 proposer बाद में जोड़ना सुरक्षित नहीं माना जा सकता।
5 proposers नहीं हैं → केवल मेमो देकर scrutiny के बाद नए proposer जोड़कर मूल nomination को valid करना सामान्यतः संभव नहीं।
यह **nomination की मूल statutory requirement** है, केवल supporting document नहीं।

9. Political Party का Form/authorization letter कब तक?

Rule 58(5)(e) का बहुत स्पष्ट प्रावधान है:
Recognised political party का candidate बनने के लिए party का letter, President/State Head या authorised person द्वारा signed, **नामांकन करने की अंतिम तारीख को 3:00 PM तक** प्रस्तुत होना चाहिए।
इसलिए इस पर मेमो देकर समय बढ़ाना उचित नहीं।

10. Security deposit को भी मेमो देकर बाद में नहीं कराया जा सकता

Rules में nomination को security deposit से जोड़ा गया है।
Zila Parishad/Panchayat Samiti member election में Rule 58 के proviso के अनुसार candidate को prescribed security deposit करना होता है; एक candidate द्वारा multiple nomination papers होने पर भी केवल एक deposit पर्याप्त है।
Sarpanch election में Rule 56(3) Rule 23–54 को mutatis mutandis लागू करता है और अलग security-deposit provision देता है।
इसलिए **security deposit की कमी को सामान्य memo देकर बाद में पूरा कराना नहीं चाहिए**, क्योंकि यह nomination की वैधानिक शर्त है।

11. सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत — Gopa Ram

Gopa Ram v. Election Tribunal, Bikaner & Anr., Rajasthan High Court, DB Civil Special Appeal (Writ) No. 650/2006, decided 11.01.2007 आपके प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण precedent है।
इसमें Court ने broadly यह distinction किया:
जहाँ RO को qualification/disqualification की जाँच के लिए information चाहिए
RO candidate से information/proforma माँग सकता है।
लेकिन
यदि candidate आवश्यक information देने से ही बचता है और scrutiny को प्रभावी रूप से बाधित करता है, तो defect **substantial** हो सकता है और nomination reject किया जा सकता है।

12. दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय — Bachchu Singh

Bachchu Singh v. Kamaldeep Singh, Rajasthan High Court, 24.11.2016 में भी Rule 25 और Rule 27 की चर्चा हुई।
मामले में scrutiny के समय **"memo for removal of defect"** दिए जाने का उल्लेख हुआ था। Court ने Rule 27(3)(d) के संदर्भ में यह देखा कि Rule 25 की compliance और candidate द्वारा defect को दूर करने की स्थिति क्या थी।

Memo देना अपने-आप nomination को valid नहीं करता।
अंतिम निर्णय Rule 25 की compliance और Rule 27 की scrutiny के आधार पर होता है।